

주의요구 및 통보

제 목 수소충전소 점검장비 임대사업 사후관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○○○처

관 련 자 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

정부의 「수소 안전관리 종합대책」²³⁾ 발표에 따라 공사 ○○○○○○처는 지속가능한 안전 생태계 조성을 위한 수소안전관리 지원 프로그램 세부 추진 과제(28.자체점검 강화를 위한 고성능 점검장비 대여 검토) 실행을 위해 수소충전소 사업자의 안전점검 시 활용 가능한 점검장비²⁴⁾ 무상 임대 사업(이하 ‘임대 사업’이라 한다)을 추진하였다.

○○○○○○○처가 ‘21년 2월에 수립한 임대 사업 추진계획²⁵⁾에는 장비 관리 및 유지보수 방법, 보험 가입, 점검장비 무료대여 표준계약서 등에 대한 내용이 포함되어 있으며,

이에 따라 ‘21년 3월 수소충전소 사업자에게 임대사업 시행²⁶⁾을 안내하였고, 전국 211개의 수소충전소와 점검장비 임대차 사용계약을 체결하여 아래 [표 1]과

23) “세계 최고수준의 수소경제 선도국가로 도약”을 위해 「수소경제 활성화 로드맵」 발표(‘19.1월) 후 수소 안전관리 현황 및 문제점 분석 등을 통한 「수소 안전관리 종합대책」을 발표(‘19.12월), 공사 자체 추가 발굴 과제를 포함하여 총 40개의 세부과제를 선정·추진

24) 가스누출검지기, 접지저항측정기, 열화상측정기, 표준가스분사장치 4종 720점 180set 구매(‘20년). 144점 36set 구매(‘21년)

25) 수소안전기술원-377(2021.02.23., 수소자동차 충전소 고성능 점검장비 무상 대여사업 추진 계획 보고)

26) 수소안전기술원-579(2021.03.11., 수소자동차 충전소 고성능 점검장비 무상 대여사업 시행 안내)

같이 총 4종 844점 211set²⁷⁾의 점검장비를 무상으로 대여하는 등 현재까지 사업을 추진해 오고 있다.

[표 1] 가스누출검지기 등 점검장비 4종 임대 현황(2025.5월 기준)

구분	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	계
장비임대(set)	78	49	27	35	22	211

※ 자료출처 : ○○○○○○처 제출자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

점검장비 무료대여 표준계약서(이하 ‘계약서’라 한다)에는 임대차 기간, 장비 관리 및 유지보수 방법, 사업자 및 공사 책임 사항 등이 명시되어 있다.

계약서 제5조(예방정비 등) 및 제7조(수리 등)에 따라 사업자는 월 1회 이상 장비 점검을 실시하고 그 결과를 점검일지 서식에 기재한 후 임대차 계약 종료일 까지 보관하고, 수리 또는 손상실이 발생하였을 경우 즉시 공사에 통지하여 필요한 조치를 확인받아 후속조치를 실시하여야 하며, 수반되는 추가비용은 사업자가 부담하여야 한다.

또한 제8조(책임)에 따라 공사는 사업자의 귀책사유에 의해 점검장비가 멸실 또는 파손되거나 성능저하 등의 손해가 발생하는 경우 사업자에게 그 배상을 청구할 수 있고, 사업자는 사업자의 귀책사유에 의하지 않은 점검장비의 하자로 손해를 입거나 추가적인 비용을 부담하게 된 경우 공사에 청구할 수 있다.

더불어 제9조(전대금지 및 양도·양수)에 따라 사업자는 점검장비에 대하여 목적 외로 사용하거나 타인에게 전대할 수 없다.

27) 수소누출검지기, 접지저항측정기, 열화상측정기, 표준가스분사장치 4종 1set

점검장비 무료대여 표준계약서 발췌

제5조(예방정비 등) ① “사업자”는 안전관리총괄자를 장비관리자로 지정하고, 점검장비가 도난이나 분실이 되지 않도록 유지관리 하여야 한다.

② 제1항에 따른 점검장비 유지관리 시 예방정비를 철저히 하여 상시 사용이 가능한 상태를 유지하며, 습기·먼지 등에 유의하여 보관한다.

③ 장비관리자는 제1항 내지 제2항에 따라 월 1회 이상 장비를 점검을 실시하고 그 결과를 [별지1]의 서식에 기재한 후 임대차계약 종료일까지 보관하며, 점검결과 이상이 있을 경우 “공사”에 통지하여 필요한 조치를 확인받아 미비점을 시정시킨다.

④ “공사”는 “사업자”의 장비 유지관리 상태를 반기 1회 이상 현장에서 확인하며 “사업자”는 매 4분기 장비실물확인서를 “공사”에 제출한다.

제7조(수리 등) ① “사업자”는 제4조 제2항이나 제5조 제4항에 의한 점검장비의 수리 또는 손망실이 발생하였을 경우 즉시 “공사”에 [별지2]의 서식에 따라 보고한다.

② “공사”는 제1항의 보고를 받았을 경우 필요한 조치를 결정하여 “사업자”에게 통지한다.

③ “사업자”는 “공사”로부터 보험접수 또는 장비판매사 A/S통보를 받는 즉시 후속조치를 실시하여야 하며, 수반되는 추가비용은 “사업자”가 부담한다.

제8조(책임) ① 제6조 제3항에 의한 교정 및 센서교체를 하지 않아 “사업자”가 입은 손해와 제7조 제1항에 의한 통지를 게을리 하여 “사업자”가 입은 손해에 대하여 “공사”는 배상의 책임이 없다.

② “공사”는 “사업자”의 귀책사유에 의해 점검장비가 멸실 또는 파손되거나 성능저하 등의 손해가 발생하는 경우 “사업자”에게 그 배상을 청구할 수 있다.

③ “사업자”는 “사업자”의 귀책사유에 의하지 않은 점검장비의 하자로 손해를 입거나 추가적인 비용을 부담하게 된 경우 “공사”에 청구할 수 있다.

제9조(전대금지 및 양도·양수) ① “사업자”는 점검장비에 대하여 목적 외로 사용하거나 타인에게 전대할 수 없다.

② “사업자”는 사업의 매각 등의 사유로 계약을 이행할 수 없을 때에는 “공사”에 점검장비를 반납한 후 계약을 해지한다. 다만, 사업자간 사업의 양도·양수를 희망하여 [별지3]의 “양도·양수 신청서”를 제출하는 경우에 한하여 “공사”가 이를 심의하여 결정한다.

③ “공사”는 제2항에 따라 반납받은 점검장비에 이상이 있을 경우 “사업자”에게 필요한 조치를 요구하고, “사업자”는 이를 시정한다.

④ “사업자”는 제1항이나 제3항으로 발생한 손해를 “사업부서”에 배상하여야 한다.

또한 사업 시행 안내문 및 계약서에 따르면 임대차계약은 사업자별 1회에 한하며, 임대차계약 기간은 1년으로 정해져 있으나 계약 해지 의사를 행하지 않을 경우 1년 단위로 자동 연장하여 최대 4년까지 가능하도록 하고있다.

더하여 '21년 2월에 수립한 임대 사업 추진계획에는 장비 잔존가치 소멸²⁸⁾ (구입 후 4년²⁹⁾) 후 충전소의 지속적 자율안전관리를 위해 사업자에게 매각·증여 방법 등을 검토하여 계약 종료된 임대장비를 처분하겠다고 하였다.

한편 ○○○○○○처는 '24년 8월에 점검장비를 추가 구매하면서 일상감사를 신청하였고 검토 결과 '21년 임대장비의 경우 계약 종료 시점이 임박했으나 계약 종료 후 장비 활용 및 처리 방안에 대해 결정된 바가 없는 것으로 확인되어 장비 처리 방안을 마련하라는 감사 의견을 제시하였다.³⁰⁾

따라서 ○○○○○○처는 계약 종료 시점이 다가오기 전 계약 종료된 장비에 대한 처리 방안을 미리 수립하여 공사 자산인 임대장비의 운용·관리에 리스크가 없도록 했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○○○처 관련자(5급 ○○○)는 '24년 8월 점검장비 추가구매와 관련하여 일상감사 시 감사 의견을 받았으나, 현재까지 계약 종료 장비 처리 방안을 수립하지 않아 계약 종료 이후 공사 자산인 임대장비 156점을 충전소 사업자가 보유하고 있으며, 이 장비들은 계약서 상 장비 유지·관리 및 전대금지 등 사업자

28) 법인세법 시행령 제28조(내용연수와 상각률) 및 동법 시행규칙 [별표5] 기준

29) 점검장비 4종 720점 조달 구매 검수 완료('20.12.21)

30) 일상감사-30473(2024.08.07.)

의무 사항 및 사업자 귀책에 의한 멸실·파손 시 배상 책임에 대한 효력이 없다.

또한 계약당시에는 망실(분실)에 대한 사업자 책임사항³¹⁾이 명시되어 있지 않고 동산종합보험의 보장조건³²⁾에도 망실(분실)은 포함되어 있지 않아 계약 종료 된 장비에 대한 망실(분실) 시 책임 소재의 문제가 발생할 우려가 있으므로 ○○ ○○○○처에서는 조속한 시일내에 후속조치 방안을 마련하여야 한다.

(다만 감사기간 중 임대장비 156점에 대하여 전수점검한 결과, 분실·파손 등 특이사항 은 발견되지 않아 이상없었음)

첨부 1. 임대계약 종료 장비 목록 1부. <개인정보 생략>

2. 점검장비 무료대여 표준계약서 1부. <개인정보 생략>

3. 동산종합보험 가입증서 1부. <개인정보 생략>

관련부서 및 관련자 의견

현재 무상임대 계약만료 장비에 대한 후속조치(○○○○○○○○처-2451호, 2025.07.03., 「수소충전소 점검장비 무상임대 계약만료 점검장비 후속조치 계획보고」) 를 수립하여 매 4분기 계약이 만료된 수소충전소에 임대장비를 증여할 예정임.

또한 계약이 만료된 수소충전소에서 보유하고 있는 장비의 경우 계약만료일로 부터 후속조치까지의 기간동안 수소충전소 자율안전관리 공백을 최소화하기 위해 점검장비를 회수하지 않고, 사업자 의무사항(유지·관리, 전대금지 등)과 사업자 귀책으로 인한 손망실, 멸실 또는 파손에 대한 책임소재를 사용자로 명시하여

31) '21년도 본사 종합감사 조치요구사항으로 망실(분실)에 대한 사업자 책임사항 계약서 추가('21.11.29일부터 적용)

32) (보장조건) 화재위험담보, 도난손해담보, 폭발 및 일괄위험담보, 파손위험담보, 잠위험담보, (면책사항) 고의 또는 과실, 사용중 고장, 장비표면의 흠, 망실 또는 분실

공문(○○○○○○○처-2750호, .07.22., 「수소충전소 점검장비 무상임대 계약종료 후속조치 안내」)를 발송하였음

조치할 사항 ○○○○○○○처장은

① 계약이 종료된 장비에 대해 일상감사에서 처리방안 마련을 권고받았음에도 관련 계획을 수립하지 않아, 공사의 자산을 충전소 측이 계속 보유하게 되는 등 미흡하게 관리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○○○○○○처 5급 ○○○

② 감사기간 이후에 수립된 “수소충전소 점검장비 무상임대 계약종료 후속조치” 계획이 적절히 이행될 수 있도록 관리·감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)